



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
JUÍZO DA 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI
FÓRUM PRETOR TAVARES CARDOSO
Rua Manoel Barata, 1107, Cruzeiro, Icoaraci, Belém-PA. CEP. 66.810-100
e-mail: 1civelicoaraci@tjpa.jus.br Telefone: (91) 3211-7066/7067 / 980101192

PROCESSO Nº. 0803113-09.2021.8.14.0201

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

A parte requerida opôs embargos de declaração para questionar o item de sentença referente ao cálculo do valor da pensão por morte em favor da embargada, alegando que houve omissão.

Alegou o embargante que a sentença desconsiderou os outros dois filhos do falecido para incluir como dependentes para fins de cálculo do valor da pensão.

Aduziu que, com a inclusão dos dois filhos do falecido, o percentual da pensão por morte ficaria 26,67% para cada um dos dependentes.

Com isso, pede a correção do cálculo do percentual do valor da pensão por morte.

A parte embargada não se manifestou apesar de intimada.

Decido.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, erro, contradição ou omissão contida na sentença/decisão questionada.

No caso particular dos autos, vejo que o embargante questiona o item da sentença referente ao percentual do cálculo da pensão por morte.

Argumenta que a sentença desconsiderou os dois filhos do participante/falecido que também são dependentes.

Ocorre que o art. 5º, inciso III, do Regulamento do Plano de Benefícios, inclui, como beneficiários, os filhos, de qualquer condição, menores de 24 anos e no inciso IX os filhos maiores de 24 anos, se inválidos.

Os filhos do falecido não se enquadram nestas categorias.

Portanto, não merece acolhimento o presente recurso e mantenho a sentença em sua íntegra.

Assim sendo, **NÃO ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** por não identificar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Intime-se as partes.

Icoaraci, 09.10.2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular